

Пользовательское соглашение сервиса «Квартирник»

Редакция от 17 августа 2026 года

1. Общие положения

1.1. Стороны соглашения

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) регулирует отношения между Никулиным Максимом Сергеевичем (далее — Администрация) и лицом, использующим сайт flatnik.ru и сервис «Квартирник» (далее — Сервис), в любой форме — как зарегистрированным Пользователем, так и посетителем, просматривающим Сервис без регистрации.

1.2. Принятие условий

Соглашение является публичной офертой. Начало использования Сервиса означает полное и безоговорочное принятие его условий. Регистрация в Сервисе дополнительно требует явного подтверждения согласия отметкой в соответствующем поле.

Если вы не согласны с каким-либо положением Соглашения, вы обязаны прекратить использование Сервиса.

1.3. Изменение условий

Администрация вправе изменять Соглашение в одностороннем порядке. Действующая редакция размещается по постоянному адресу в подвале сайта. Продолжение использования Сервиса после изменения означает согласие с новой редакцией.

2. Существо Сервиса

2.1. Назначение

Сервис представляет собой площадку, на которой пользователи самостоятельно размещают отзывы о собственном опыте найма жилых помещений в Москве и Санкт-Петербурге. Отзывы привязываются к дому, подъезду и номеру квартиры как к объекту найма.

2.2. Правовой статус Администрации

Администрация является информационным посредником в значении статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Администрация:

- не является автором отзывов и не инициирует их размещение;
- не определяет содержание отзывов и не выбирает их получателя;
- не изменяет содержание отзыва по своему усмотрению, за исключением случаев, прямо предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Соглашения;
- не осуществляет проверку достоверности сведений, изложенных в отзывах, и не располагает техническими и правовыми возможностями для такой проверки.

Сервис не является средством массовой информации и не зарегистрирован в качестве такового.

2.3. Характер размещаемых сведений

Отзывы, размещённые в Сервисе, представляют собой оценочные суждения, мнения и убеждения их авторов.

Отзыв отражает субъективное восприятие автором собственного опыта найма конкретного жилого помещения. Он не является утверждением о фактах, не претендует на объективность, полноту или репрезентативность и не может рассматриваться как установленное обстоятельство.

В соответствии с пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» оценочные суждения, мнения и убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.

2.4. Отсутствие связи с конкретными лицами

Отзыв относится к жилому помещению как к объекту найма и к обстоятельствам проживания в нём, а не к личности собственника, наймодателя, управляющей организации или иных лиц.

Администрация не устанавливает и не подтверждает принадлежность помещения конкретному лицу, не проверяет, кто являлся наймодателем в описанный период, и не соотносит содержание отзыва с каким-либо определённым лицом. Совпадение описанных обстоятельств с обстоятельствами конкретного лица не означает, что отзыв относится к нему.

2.5. Отсутствие рекомендаций

Сведения, размещённые в Сервисе, носят исключительно информационный характер, не являются рекомендацией, консультацией или предложением к заключению сделки. Решения, принятые на основании отзывов, принимаются Пользователем самостоятельно и на собственный риск.

3. Регистрация и учётная запись

3.1. Порядок регистрации

Регистрация осуществляется по номеру мобильного телефона. Учётная запись создаётся при первом успешном подтверждении номера. Обработка персональных данных производится в соответствии с Политикой обработки персональных данных, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. Публичный псевдоним

Пользователь публично идентифицируется исключительно псевдонимом (никнеймом), которым подписываются его отзывы. **Номер телефона Пользователя не отображается в Сервисе ни при каких обстоятельствах и не передаётся другим Пользователям.**

Пользователь обязуется не использовать в качестве псевдонима фамилию, имя, отчество или иные данные, позволяющие идентифицировать его самого или третье лицо, а также обозначения, вводящие в заблуждение относительно принадлежности учётной записи Администрации.

3.3. Ответственность за учётную запись

Пользователь несёт ответственность за все действия, совершённые с использованием его учётной записи. При утрате контроля над номером телефона Пользователь обязан незамедлительно уведомить Администрацию.

4. Правила размещения отзывов

4.1. Гарантии Пользователя

Размещая отзыв, Пользователь подтверждает, что:

- он лично проживал в описываемом помещении на условиях найма либо непосредственно участвовал в описываемых обстоятельствах;
- изложенные сведения соответствуют его действительному опыту и добросовестному восприятию;
- он обладает всеми правами на размещаемый текст и его размещение не нарушает прав третьих лиц.

4.2. Запрещённое содержание

В отзывах запрещается размещать:

- **персональные данные третьих лиц** — фамилию, имя, отчество, номера телефонов, адреса электронной почты, сведения о месте работы, реквизиты документов, изображения и любые иные сведения, позволяющие идентифицировать конкретное

физическое лицо;

- заведомо ложные сведения, а также утверждения о совершении лицом преступления или иного противоправного деяния;
- оскорбления, угрозы, нецензурную брань, призывы к насилию;
- сведения, унижающие достоинство личности либо возбуждающие ненависть или вражду по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к социальной группе;
- рекламу, предложения услуг, ссылки на сторонние ресурсы;
- сведения, составляющие охраняемую законом тайну;
- любые иные материалы, распространение которых запрещено законодательством Российской Федерации.

4.3. Форма изложения

Отзыв должен описывать обстоятельства проживания и состояние помещения. Утверждения о действиях конкретных лиц следует излагать в форме, отражающей субъективное восприятие автора, — как личное мнение, а не как установленный факт.

4.4. Права на размещённый текст

Пользователь сохраняет исключительное право на текст отзыва и предоставляет Администрации безвозмездную неисключительную лицензию на его использование в составе Сервиса, включая воспроизведение, доведение до всеобщего сведения и включение в результаты поисковой выдачи, на весь срок размещения отзыва на территории всех стран мира.

5. Модерация

5.1. Предварительная проверка

Все отзывы проходят предварительную проверку и становятся доступными неограниченному кругу лиц только после её прохождения. До завершения проверки отзыв виден исключительно его автору.

5.2. Отклонение отзыва

Администрация вправе отклонить отзыв без объяснения причин, в том числе при наличии признаков нарушения раздела 4 настоящего Соглашения. Отклонение отзыва не является оценкой достоверности изложенных в нём сведений.

5.3. Редактирование

Администрация вправе исключить из отзыва персональные данные третьих лиц, нецензурные выражения и оскорбления, сохранив существо высказывания.

5.4. Удаление

Администрация вправе удалить любой отзыв, а также заблокировать учётную запись Пользователя при неоднократном нарушении настоящего Соглашения.

5.5. Пределы проверки

Проверка носит формальный характер и направлена на выявление нарушений раздела 4. Она не является подтверждением достоверности отзыва, его полноты либо согласия Администрации с изложенной в нём позицией.

6. Порядок рассмотрения обращений

6.1. Право на обращение

Любое лицо, полагающее, что размещённый в Сервисе отзыв нарушает его права или законные интересы, вправе направить мотивированное обращение Администрации.

6.2. Способы направления обращения

Обращение направляется на адрес электронной почты flatnik_sprt@mail.ru. Кнопка «Пожаловаться» расположена в каждой карточке отзыва и формирует письмо с указанием идентификатора отзыва автоматически.

6.3. Содержание обращения

Для рассмотрения обращения по существу в нём необходимо указать:

- идентификатор отзыва либо адрес страницы, на которой он размещён, и цитату оспариваемого фрагмента;
- фамилию, имя, отчество заявителя и способ обратной связи;
- в чём именно состоит нарушение прав заявителя;
- при оспаривании достоверности сведений — какие именно утверждения являются, по мнению заявителя, не соответствующими действительности, и по возможности обоснование этого;
- при заявлении о размещении персональных данных заявителя — какие именно данные размещены;
- при обращении представителя — документ, подтверждающий полномочия.

Обращение, не позволяющее установить оспариваемый отзыв и существо нарушения, не может быть рассмотрено по существу; Администрация уведомляет заявителя о необходимости его дополнения.

6.4. Срок рассмотрения

Администрация рассматривает обращение и уведомляет заявителя о результате в срок,

не превышающий **тридцати календарных дней** со дня получения обращения, содержащего все сведения, предусмотренные пунктом 6.3.

Обращение об удалении персональных данных заявителя рассматривается в срок, не превышающий **семи рабочих дней**.

6.5. Результаты рассмотрения

По результатам рассмотрения Администрация вправе:

- удалить отзыв либо его часть;
- исключить из отзыва сведения, размещение которых нарушает права заявителя;
- предложить заявителю разместить ответ, который публикуется вместе с оспариваемым отзывом;
- отказать в удовлетворении обращения с указанием мотивов.

6.6. Безусловное удаление

Отзыв удаляется без дополнительной оценки его содержания в случаях, когда:

- в нём размещены персональные данные третьих лиц;
- поступило вступившее в законную силу решение суда о признании сведений не соответствующими действительности;
- поступило требование уполномоченного государственного органа, вынесенное в установленном законом порядке.

6.7. Досудебный порядок

Стороны признают порядок, установленный настоящим разделом, обязательным досудебным порядком урегулирования спора, связанного с содержанием размещённых в Сервисе отзывов.

7. Ответственность

7.1. Ответственность за содержание отзывов

Ответственность за содержание отзыва несёт его автор.

Администрация не несёт ответственности за соответствие действительности сведений, изложенных Пользователями, и за последствия их использования третьими лицами.

7.2. Освобождение от ответственности

В соответствии со статьёй 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьёй 17 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Администрация не несёт ответственности за размещённую Пользователями информацию при условии, что она

не знала и не должна была знать о неправомерности её размещения и своевременно приняла меры, предусмотренные разделом 6 настоящего Соглашения, после получения соответствующего обращения.

7.3. Работоспособность Сервиса

Сервис предоставляется на условиях «как есть». Администрация не гарантирует его бесперебойную работу, сохранность размещённых данных и пригодность для целей Пользователя, а также не несёт ответственности за упущенную выгоду и косвенные убытки.

7.4. Сторонние сервисы

Сервис использует картографические, аналитические и коммуникационные сервисы третьих лиц. Администрация не отвечает за их работоспособность и содержание.

8. Заключительные положения

8.1. Применимое право

К настоящему Соглашению применяется право Российской Федерации.

8.2. Разрешение споров

Споры, не урегулированные в порядке раздела 6, разрешаются в суде по месту нахождения Администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Недействительность отдельных положений

Признание отдельного положения Соглашения недействительным не влечёт недействительности остальных его положений.

8.4. Контактные данные

Никулин Максим Сергеевич

Адрес электронной почты: flatnik_sprt@mail.ru

Сайт: flatnik.ru